



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/198/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
ברק ליפשיץ**

התובעים:	1	צדוק יגאל
	2	צדוק סלי שרה
		באמצעות ב"כ: עו"ד פלדמן איתן שבט 8/8, מודיעין-מכבים-רעות טל': 0533533533
	נגד	
הנתבעים:	1	אושר בטי
	2	אושר אלי אליעזר
		שניהם באמצעות ב"כ: עו"ד בוזנה מנחם שד הרכס 13, מודיעין-מכבים-רעות טל': 0528916663 פקס: 089701641
	3	לביא ערן סביון 6/1, מודיעין-מכבים-רעות טל': 054-7868320
	4	נציגות הבית המשותף מרח' סביון 6 מודיעין סביון 6, מודיעין-מכבים-רעות טל': 054-7868320

פסק דין

עניינה של התביעה שלפניי בבקשה למתן צו עשה אשר יורה לנתבעים לתקן את הליקויים בדירתם, בשטח המשותף ובחניית דירתם של התובעים, כפי שנקבע כבר בפסק דין חלוט. אקדים ואומר כי דין התביעה להתקבל.

אציין כי תיק זה הועבר לטיפול לאחר מינויה של כב' המפקחת צ' קוינט שילוני (להלן: "המפקחת") לשיפוט. לאחר עיון בתיק החלטתי להמשיך את הטיפול בו מהשלב אליו הגיעה המפקחת, לאחר מינויו של מומחה, וזאת בהתאם לסמכותי לפי סעיף 75(ב) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין").



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/198/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הרקע לתביעה – הליכים קודמים

1. ענייננו בבית המשותף ברחוב סביון 6 מודיעין, המצוי במקרקעין הידועים כגוש 5653 חלקה 27 (להלן: "**הבית המשותף**"). התובעים הם בעלי הזכויות בדירה הידועה כחלקת משנה 21, לה מוצמדת חניה המצויה בקומת הקרקע (להלן: "**חניית התובעים**"). הנתבעים 1-2, גב' אושר בטי ומר אושר אלי אליעזר (להלן, במאוחד: "**אושר**"), הם בעלי הזכויות בדירה הידועה כחלקת משנה 19 המצויה בקומה הראשונה, מעל לחניית התובעים. הנתבע 3, מר לביא ערן (להלן: "**לביא**"), הוא הבעלים של הדירה הידועה כחלקת משנה 17 בבית המשותף, אשר מרפסת דירתו מצויה מעל לחניית התובעים. הנתבעת 4 היא נציגות הבית המשותף (להלן: "**הנציגות**").
2. במסגרת תיק מס' 39/2018 (להלן: "**ההליך הראשון**") הוגשה תביעה על ידי התובעים כנגד אושר והנציגות, בעניין רטיבות בחניית התובעים. בתביעה בהליך הראשון נטען כי ליקויים בדירת אושר וברכוש המשותף גורמים לנזקי רטיבות בחניית התובעים. אציין כי באותה עת לביא כיהן כנציגות והוא השתתף בהליך הראשון כנציג הנציגות.
3. במסגרת בירור ההליך הראשון הורתה המפקחת על מינויו של מר צבי רון כמומחה מטעמה (להלן: "**המומחה**"), לאיתור מקור הרטיבות. בחוות דעתו של המומחה בהליך הראשון נקבע כי הסיבות לרטיבות בחניית התובעים הינן, בסבירות גבוהה, כשל בפיר האוורור שבבית המשותף (להלן: "**פיר האוורור**") וכשל בצנרת מי הגשמים שמשרתת את דירת אושר ואת דירת לביא (להלן: "**צינור הניקוז**"). כן נקבע שם שישנו כשל תורם והוא היעדר איטום תקין בחדרי הרחצה בדירת אושר. ביום 24.11.2019 ניתן על ידי המפקחת פסק דין אשר בעיקרו מקבל את חוות דעת המומחה, ומורה לאושר לבצע תיקונים בחדרי הרחצה בדירתם, בפיר האוורור ובצינור הניקוז. כן נקבע כי על אושר להשיב את מצבה של חניית התובעים לקדמותו (להלן: "**פסק הדין הראשון**").
4. בפסק הדין הראשון נקבע כי אומנם פיר האוורור הוא רכוש משותף, אולם מכיוון שאושר ביצעו פעולות שבסבירות גבוהה פגעו באיטום בפיר האוורור, יש להטיל עליהם את האחריות לתיקון הליקוי בפיר האוורור (ראו: פסקה 12 לפסק הדין הראשון). בנוגע לתיקונים אשר נדרשים בצינור הניקוז הוטלה האחריות על אושר ועל לביא. עם זאת, נקבע שמכיוון שלביא לא היה צד להליך הקודם באופן פרטי – אלא רק כנציג הנציגות – לא ניתן ליתן סעדים נגדו. בפסק הדין הומלץ ללביא לשתף פעולה עם ההליך (ראו: פסקה 13 לפסק הדין הראשון).
5. לאחר מתן פסק הדין הראשון התקיימו בין הצדדים מספר הליכים, במספר ערכאות, בקשר עם קיומו של פסק הדין. בין היתר, אושר הגישו לבית המשפט המחוזי מרכז ערעור על פסק הדין הראשון ובקשה לעיכוב ביצוע (ע"מ 17098-01-2020). הבקשה לעיכוב ביצוע נדחתה ביום



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/198/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

14.1.2020, והערעור נמחק לבקשת אושר; במהלך חודש פברואר פנו אושר בבקשה מכב' המפקחת להבהיר או לתקן את פסק הדין, כך שיובהר שעל הנציגות לשאת בעלות התיקון של הרכוש המשותף. ביום 12.7.2020 קבעה כב' המפקחת כי "לא מצאתי מקום להבהיר או לתקן את פסק הדין. פסק הדין ברור."; בהמשך להחלטה זו הגישו אושר בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז להארכת מועד להגשת ערעור על פסק הדין הראשון (ע"מ 20-69711-07), ובו טענו, בין היתר, כי כב' המפקחת שגתה בכך שקבעה שעל אושר לשאת בהוצאות התיקון של פיר האוורור וצינור הניקוז, שעה שמדובר ברכוש משותף. בהסכמת הצדדים סוכם כי הבקשה להארכת מועד תימחק, ושאושר יתקנו את כל הליקויים שנקבעו בפסק הדין הראשון, בסיום התיקונים יזמנו אושר את המומחה על מנת שיבצע את הבדיקות המפורטות בפסק הדין הראשון ויפרסם דו"ח שיציין שכל הליקויים תוקנו. אין מחלוקת שאושר לא פעלו בהתאם להסכמות הצדדים, למצער בכל הנוגע לזימונו של המומחה על-מנת שיבדוק את ביצוע העבודות אותן ביצעו.

6. בהמשך לכך הגישו התובעים בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט לבית משפט השלום בפתח תקווה (ה"פ 20-11-61010), אשר הועבר להכרעתה של כב' המפקחת (להלן: "**הבקשה לביזיון**"). בבקשה טענו התובעים כי אושר אינם מקיימים את פסק הדין, ולא ביצעו את העבודות שנקבעו בו. בתגובה לבקשה לביזיון טענו אושר כי העבודות בוצעו וכי יש לדחות את הבקשה. ביום 6.6.2021 דחתה כב' המפקחת את הבקשה לביזיון (להלן: "**ההחלטה בבקשה לביזיון**").

התביעה דנו

7. ביום 20.7.2021 הוגש כתב התביעה שלפניי. בכתב התביעה נטען כי על-אף ההליך הקודם, ועל-אף העבודות שנעשו על-ידי הנתבעים, עדיין ישנה רטיבות פעילה בחניית התובעים. בהתאם לכך עתרו התובעים לסעדים הבאים: (1) ביצוע תיקון חוזר של הליקויים, כפי שנקבע בפסק הדין הראשון, שלא תוקנו כראוי; (2) חיוב הנתבעים בעלויות הבדיקות שיידרשו בקשר עם ביצוע התיקונים; (3) למנות מפקח שיוודא כי התיקונים יבוצעו כדבעי; וכן (4) לחייב את אושר בפיצויים עונשיים בסך של 30,000 ש"ח בגין התנהלותם. כן ביקשו התובעים לחייב את אושר בהוצאות המשפט בקשר עם הליך משפטי זה.

8. בכתב ההגנה שהגישו אושר נטען, בעיקר, כי הם קיימו את פסק הדין הראשון ככתבו וכלשונו, ומכיוון שכך כלל הליקויים עליהם עמד המומחה בחוות דעתו בהליך הראשון תוקנו. כן נטען כי יש לדחות את התביעה על הסף בשל מעשה בית דין, נוכח קיומו של ההליך הראשון ופסק הדין הראשון, אשר עסקו באותם נושאים ממש. אושר הקדישו חלק משמעותי מכתב ההגנה שלהם להחלטה בבקשה לביזיון. לטענת אושר קביעת כב' המפקחת בהחלטה זו לפיה "מעיוני בתצהירים, בדוחות ובחשבוניות שהוגשו מטעם המשיבים התרשמתי כי התיקונים אכן בוצעו בהתאם לפסק הדין" (ראו: פסקה 10 להחלטה בבקשה לביזיון), חוסמת את התובעים מלטעון



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/198/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כי העבודות לא בוצעו. נטען כי הליך זה הינו למעשה ערעור על ההחלטה בבקשה לביזיון. לעניין הפיצויים העונשיים נטען כי סעד זה אינו מובן, שעה שאושר פועלים במשך שנים רבות על-מנת לרצות את התובעים, תוך שהם משקיעים בכך השקעות מרובות.

9. בכתב ההגנה שהגיש לביא נטען כי על-אף שלא היה צד להליך הקודם, הנתבע פעל בהתאם להמלצת כב' המפקחת בפסק הדין הראשון, ונשא בעלות התיקון של צינור הניקוז. כן טען לביא כי לא נעשתה אליו פנייה מוקדמת בטרם הגשת התביעה, ובכל מקרה הוא מצהיר כי הוא מתחייב לטפל בכל ליקוי שיש בדירתו, לאחר שיוכח שאכן הליקוי נגרם מדירתו.

10. הציגות לא הגישה כתב הגנה, ובמהלך הדיונים נטען כי אין כיום מי שמשמש בפועל בנציגות הבית המשותף.

11. ביום 20.7.2022 התקיים דיון בנוכחות הצדדים בפני כב' המפקחת. במהלך הדיון הסכימו הצדדים למינוי מומחה מטעם המפקח על רישום מקרקעין, אולם נחלקו בזהות המומחה. התובעים ביקשו שהמומחה שימונה יהיה מר צבי רון, המומחה בהליך הראשון, אולם הנתבעים עמדו על כך שימונה מומחה אחר. בהחלטה מנומקת קבעה כב' המפקחת כי מר צבי רון ימונה בשנית מאחר ו"הוא זה שבידו לקבוע ביתר קלות האם התיקונים בהתאם לחוות דעתו בוצעו כדבעי". בהתאם לכך ניתנה החלטה בדבר מינויו של מר רון כמומחה מטעם המפקח על רישום מקרקעין, ונקבע כי המומחה יערוך חוות דעת בה יתן את חוות דעתו בשאלות הבאות:

א. האם אכן קיימת רטיבות או סימני רטיבות בחניית התובעים ובאילו מקומות?

ב. מהו המקור והסיבות לרטיבות או לסימני הרטיבות?

ג. מהן הדרכים המומלצות על ידו לפתרון הבעיה, ככל שישנה?

ד. מהם התיקונים הנדרשים בדירת הנתבעים ו/או ברכוש המשותף ומהי עלותם, וכן מהם התיקונים הנדרשים בחניית התובעים לשם השבת המצב לקדמותו ומהי עלותם?

ה. המומחה יתן דעתו לשאלה האם התיקונים שנדרשו בחוות הדעת בתיק הקודם בוצעו כראוי אם לאו.

מסקנות המומחה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/198/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

12. ביום 26.12.2023 הוגשה חוות-דעתו של המומחה (להלן: "חוות-הדעת"), במסגרתה ציין המומחה כי נצפו סימני רטיבות בחניה המקורה הצמודה לדירת התובעים. בנוגע לסיבה לסימני הרטיבות נקבע כי אלו נגרמו "בסבירות גבוהה מכשלים עיקריים בהיעדר איטום תקין ברצפת פיר האוורור, וכשל בצנרת מי הגשמים, המשותפת לדירת הנתבעים 1-2 ודירת נתבע 3". כן צוין כי "כשל תורם לנזקי הרטיבות הנצפים בתקרת החניה המקורה הינו העדר איטום תקין בחדרי הרחצה בדירת הנתבעים 1-2 ובדירת נתבע 3". הוזה אומר: המומחה חזר על האמור בחוות דעתו בהליך הראשון, כשלכך הצטרף הכשל התורם בדירת לביא, שכאמור לא היה צד להליך הראשון. עוד ציין המומחה כי העבודות לתיקון הליקויים, כפי שפורטו בחוות דעתו בהליך הראשון, לא בוצעו כנדרש, הן בפיר האוורור, הן בצינור הניקוז, והן בחדרי הרחצה בדירת אושר. נקבע בחוות הדעת כי בשל כך שאושר לא קיימו את פסק הדין הראשון, מוקדי הרטיבות בחניית התובעים אף החמירו מאז הביקור הקודם בחניית התובעים במסגרת ההליך הראשון.
13. להלן רשימת העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים, ברכוש המשותף וכן בחניית התובעים כפי שפורטו בסעיף י', עמודים 28-30, בחוות הדעת:

א. תיקון איטום ברצפת פיר האוורור:

"העבודה תכלול חשיפת תשתית האיטום. בעת הצורך יש לבצע השלמת דייס צמנטי מסוג "סיקה 5 PATCH" או ש"ע. יש לבצע איטום ביטומני באמצעות יריעות ביטומניות כפולות בעובי 4 מ"מ או באמצעות מריחת "מסטיגום" או ש"ע. העבודה תכלול יישום "רולקות" במפגשי קירות ורצפה. העבודה תכלול הגבהת קוביות בטון מעברי הצנרת ומחברי הצנרת. בגמר עבודת האיטום, יש לבצע בדיקת הצפה ברצפת פיר האוורור למשך 72 שעות, ע"י מעבדה מוסמכת."

ב. תיקון צנרת מי הגשמים המשותפת:

"העבודה תכלול איתור המקטע הפגום והחלפת המקטע הפגום בתקין, העבודה תכלול שרוול אפוקסי של הצנרת האנכית. העבודה תכלול חציבה מקומית ופירוק אריחי החיפוי במרפסות והחזרתם באופן תקין. העבודה תכלול תיקוני טיח וצבע בגמר העבודה. העבודה תכלול בדיקת עמוד מים בתום העבודה כנדרש בת"י 1205."

ג. תיקון בחדרי הרחצה בדירת אושר:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/198/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

צוין כי העבודות שלעיל כוללות עבודות איטום שלא בוצעו בהתאם לחוות הדעת מיום 16.6.2019 בהליך הראשון. להלן העבודות שיש לבצע: "יש לבצע פירוק של אריחי הריצוף ושורת אריחי החיפוי בחדר הרחצה ובחדר רחצה הורים ופירוק הקבועות הסניטריות, וביצוע איטום באמצעות מריחות ביטומניות בשתי שכבות, ע"ג איטום צמנטי מסוג "סיקה 1" שיבוצע טרם הנחת צנרת הדלוחין. העבודה תכלול ביצוע "רולקות" בשריון ארג זכוכית ונדבך חציצה בחדרי הרחצה. העבודה תכלול בדק מערכת הדלוחין, לרבות החלפת צנרת דלוחין. העבודה תכלול ביצוע בדיקת הצפה בחדר הרחצה למשך 72 שעות. יש לבצע הגבהת קוביות בטון סביב מעברי צנרת אנכיים. בתום העבודה יש לבצע ריצוף תואם מחדש ע"ג מצע חול מיוצב. העבודה תכלול התקנת הקבועות הסניטריות ועיגון באופן תקין. העבודה תכלול השלמת אריחי חיפוי חדר הרחצה וביצוע מישק הפרדה גמיש בין אריחי הרצפה באריחי החיפוי או הפנלים."

ד. תיקון בדירת לביא:

"יש לבצע את העבודות הבאות:

- פירוק של אריחי הריצוף ושורת אריחי החיפוי בחדר רחצה הורים.
- פירוק הקבועות הסניטריות בחדר רחצה הורים.
- איטום באמצעות מריחות ביטומניות בשתי שכבות, ע"ג איטום צמנטי מסוג "סיקה 1" שיבוצע טרם הנחת צנרת הדלוחין.
- ביצוע "רולקות" בשריון ארג זכוכית ונדבך חציצה בחדר רחצה הורים.
- ביצוע בדק מערכת הדלוחין, לרבות החלפת צנרת דלוחין.
- ביצוע בדיקת הצפה בחדר הרחצה למשך 72 שעות.
- הגבהת קוביות בטון סביב מעברי צנרת אנכיים.
- בתום העבודה – ריצוף תואם מחדש ע"ג מצע חול מיוצב.
- התקנת הקבועות הסניטריות ועיגון באופן תקין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/198/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- השלמת אריחי חיפוי חדר הרחצה וביצוע מישק הפרדה גמיש בין אריחי הרצפה באריחי החיפוי או הפנלים."
 - ה. תיקון הנזקים בחניית התובעים – צוין על ידי המומחה כי התיקון יבוצע לאחר ביצוע תיקון שאר הליקויים, אשר גורמים לנזקים בחניית התובעים:
 - הסרת כל נפיחויות הטיח והצבע לאחר ייבוש פני הקירות והתקרה באמצעות יבשנים ייעודיים.
 - תיקוני טיח וצביעה אנטי בקטריאלית מסוג "פונגיז'ק" או שווה ערך וביצוע שכבת גמר.
 - בסדיקת גמר וייבוש קווי החשמל באמצעות חשמלאי מוסמך.
14. ביום 1.1.2024 עדכן לביא כי הוא מסתייג מהאמור בחוות דעת המומחה אך אין לו התנגדות להתחיל בתיקון באופן מיידי. עוד באותו יום עדכנו אושר כי הם מעוניינים לחקור את המומחה בנוגע לחוות דעתו.
15. חקירת המומחה נערכה ביום 7.10.2024, ובתום הדיון הוריתי על הגשת סיכומים בכתב.
16. ביום 1.12.2024 התקבלו סיכומי לביא במסגרתם ציין כי הבדיקות במקלחת דירתו נמצאו תקינות וכי קביעת המומחה בנוגע לכשל בחדר הרחצה בדירתו הוא כשל קלוש ותורם בלבד. בנסיבות אלה ביקש לביא להימנע ממתן פסק דין לחובתו, אשר יחייב אותו לשפץ את חדר הרחצה בדירתו, שכן הדבר עלול להביא לפגיעה כלכלית משמעותית שלא לצורך. בנוגע לליקויים בפיר האוורור ובצינור הניקוז נטען כי אלו מהווים רכוש משותף. לביא הציע לבצע מריחת "רובה" חדשה בחריצים של המקלחת ומסביב לצינורות, חלף ביצוע שיפוץ מסיבי.
17. ביום 3.12.2024 התקבלו סיכומי התובעים, במסגרתם נטען כי יש להורות לנתבעים לקיים את שנקבע ביחס אליהם בחוות דעת המומחה, לרבות ביצוע פיקוח הנדסי ובדיקות לאחר ביצוע התיקונים. בנוסף בוקש לחייב את אושר בכלל הוצאות המשפט בסך 17,307 ש"ח, וכן בתשלום פיצוי עונשי בסך 30,000 ש"ח, בגין ההתנהלות חסרת תום הלב, אשר לטענתם היא שגרמה לרטיבות במשך השנים בחניית התובעים. בנוסף בוקש כי לתשלומים יצורפו ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל.
18. ביום 15.12.2024 הוגשו סיכומי אושר. אושר טענו רבות ביחס לחוות דעת המומחה, ואף הטיחו בו האשמות שאינן מבוטלות. עם זאת, מהטעמים אשר יפורטו להלן אני סבור כי אין צורך



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/198/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

להידרש למרבית טענות אלה, ואדרש אליהן בהמשך במידת הצורך. לגופם של דברים, נטען כי מסקנותיו של המומחה אינן מבוססות. ביחס לנשל באיטום בחדר הרחצה בדירת אושר נטען כי נקבע שלא קיימת רטיבות פעילה מחדרי הרחצה, ומכיוון שכך לא היה מקום לבחון את רמת האיטום בחדרי הרחצה בכלל. כן נטען, כי גם אם הבנייה אינה לפי התקן, בפועל היא כנראה אינה גורמת לרטיבות בחניית התובעים; ביחס לפיר האוורור נטען כי הקביעה "לפיה בחורף קיימת חדירת מים לפיר אינה סבירה בעליל". כן נטען כי במהלך התיקון שביצעו אושר אנשי המקצוע זיהו נזילה ותיקנו אותה. לבסוף, נטען כי המומחה לא בדק האם קיימת מערכת ניקוז מתאימה, מה שמצביע על חוסר מקצועיותו של המומחה; ביחס לצינור הניקוז טוענים אושר כי הבדיקה בצינור הניקוז בהליך הראשון נעשתה בצורה רשלנית, וכי אין יסוד לטענתו לפיה התיקונים שבוצעו בצינור הניקוז לא בוצעו כהלכה.

19. כן טענו אושר כי פיר האוורור וצינור הניקוז נועדו לשרת את כלל בעלי הדירות, ולמצער מחציתם, ומשכך הם רכוש משותף. נטען כי לאור זאת האחריות בדבר תיקון הליקויים שנמצאו בפיר האוורור ובצינור הניקוז מוטלים לפתחה של הנציגות. נוכח האמור ביקשו אושר כי ייקבע שאין להם אחריות על תיקון הליקויים ברכיבים אלה. אושר אף ביקשו כי אורה לנציגות להשיב להם את ההוצאות אותן הוציאו בקשר עם תיקון הליקויים בפתח האוורור ובצינור הניקוז, בהתאם לפסק הדין הראשון, שכן הנציגות הייתה צריכה לשאת בהוצאות אלה.

20. לעניין הפיצויים הנזיקיים, אושר טענו כי אין יסוד לתביעה בעניין זה. מדובר בפיצויים חריגים ביותר, אשר אין יסוד לבקשה לפסיקתם בהליך דנן, שעה שאושר קיימו את הוראות פסק הדין.

21. בסוף סיכומיהם ביקשו אושר כי יינתן פסק דין חלקי, אשר מורה לנציגות לתקן את הליקויים ברכוש המשותף. מוצע שם, כי בחלוף שלושה חודשים יודיעו התובעים האם הבעיה נפתרה, במידה וכן יינתן פסק דין אשר מסיים את ההליך, ובמידה ולא יתקיים דיון בו יוחלט על קידום ההליך.

22. ביום 18.12.2024 התקבלו סיכומי התשובה. התובעים הבהירו כי כל הצעה שאינה עולה בקנה אחד עם האמור בחוות דעת המומחה אינה מקובלת עליהם, ובחלוף הזמן הרב יש להביא הליך זה לסיומו בדרך של מתן פסק דין אשר יורה לנתבעים (שוב) לבצע את האמור בחוות הדעת.

דין והכרעה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/198/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

23. הארכתני בהצגת הרקע לתביעה, על-מנת להבהיר כי ההליך שלפניי אינו תביעה רגילה בה טוען בעל דירה כלפי בעל דירה אחר כי בדירתו ישנו ליקוי אשר גורם לנזק. בענייננו כבר התנהל הליך ונקבע בו כי האחראים לליקויים בחניית התובעים הם אושר ולביא. למרבה הצער, אין מנוס מלקבוע כי עד למועד זה, בחלוף למעלה מחמש שנים ממועד מתן פסק הדין הראשון, אושר לא קיימו את הוראות פסק הדין, ולמצער לא קיימו אותן כדבעי.

24. לא זו אף זו. אושר ניסו ליצור מצג לפיו העבודות בפסק הדין הראשון קוימו במלואן, ואף ניסו ליצור מצג לפיו כב' המפקחת קבעה בהחלטה בבקשה לביזיון כי פסק הדין קוים. למרבה הצער, אין מנוס מלקבוע כי מצגים אלה אינם מצגי אמת.

25. אפתח אפוא בקביעותיו הברורות של פסק הדין הראשון. בפסק דין זה נקבע כי על אושר לתקן את הליקויים בחדר הרחצה בדירתם, בפיר האוורור ובצינור הניקוז. ביחס לשני הרכיבים הראשונים נקבע כי האחריות על התיקון היא על אושר לבדם, וזאת על-אף שפיר האוורור הוא רכוש משותף. ביחס לרכיב השלישי האחריות לתיקון הוטלה על אושר ועל לביא, כאשר לביא לא היה צד להליך הראשון, ומכיוון שכך פסק הדין לא ניתן נגדו.

26. אושר לא ביצעו את התיקונים שנקבע שעליהם לבצע בפיר האוורור ובחדר הרחצה בדירתם. דברים אלה נקבעו בצורה ברורה בחוות הדעת (ראו: פסקה 1.1. לחוות הדעת ביחס לעבודות שבוצעו בפיר האוורור, ופסקה 3.1. לחוות הדעת ביחס לעבודות שבוצעו בדירת אושר), ואושר בחרו שלא לחקור את המומחה על הדברים הברורים שנקבע בעניין זה. **על-אף זאת, אושר לא נמנעו מלהצהיר כי הם "ביצעו את כל הבדיקות והתיקונים על פי הוראות פסק הדין", וכי הם "פעלו על פי הוראות פסק הדין וביצעו את כל התיקונים הנדרשים" (ראו: פסקאות 14-15 לסיכומי אושר).**

27. לא זו אף זו. הלכה למעשה אושר ביקשו להשתמש בהליך זה, על-מנת לקעקע את מסקנותיו של המומחה בהליך הראשון, אשר התקבלו בפסק הדין הראשון. כך, ובין היתר, אושר חקרו את המומחה בעניין הצורך בתיקון פיר האוורור, צינור הניקוז וחדר הרחצה בדירתם. גם בסיכומיהם טענו אושר כי אין כל צורך בתיקונים האמורים. זאת, הגם שהדבר נקבע כבר בפסק הדין הראשון. ברור כי הטענות לפיהן התיקונים אינם נצרכים סותרת את טענתם לפיה התיקונים בוצעו.

28. יובהר, כי הליך זה אינו הליך ערעורי על פסק הדין הראשון, ומשכך אין מקום לערער ולהרהר במסגרת הליך זה על קביעותיו של המומחה שהתקבלו בהליך הראשון. אכן, המומחה בהליך הראשון לא נחקר. אולם זו הייתה בחירתם של אושר שלא לחקור את המומחה, ובכל מקרה, בין אם מסקנותיו נכונות ובין אם לאו, כב' המפקחת קיבלה את מסקנותיו במלואן במסגרת פסק הדין הראשון, ומשכך אין להידרש אליהן כעת, במסגרת הליך זה. נוכח האמור, אני דוחה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/198/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

את טענותיהם של אושר בכל הנוגע לצורך בביצוע עבודות בפיר האוורור, בצינור הניקוז ובדירתם. נושאים אלה כבר הוכרעו במסגרת פסק הדין הראשון, ואין מקום להידרש אליהם שנית במסגרת הליך זה.

29. למסקנה דומה הגעתי בכל הנוגע לטענת אושר ביחס לרכוש המשותף. כב' המפקחת הייתה מודעת לכך שפיר האוורור הוא רכוש משותף, וכן הייתה מודעת לכך שצינור הניקוז משרת את דירותיהם של אושר ושל לביא בלבד. על-אף האמור, היא קבעה כי אושר ישאו בעלות תיקון פיר האוורור ואושר ולביא יחלקו בעלות התיקון של צינור הניקוז. אושר אף העלו טענות בעניין זה במסגרת הערעורים אותם הגישו על פסק הדין הראשון. מובן אפוא כי מדובר בהכרעות חלוטות, ואין מקום להידרש לטענות הנתבעים בעניין זה במסגרת ההליך שלפניי, שכאמור אינו הליך ערעור על פסק הדין הראשון. ויובהר. בקביעתי זו איני מביע כל דעה לגופן של טענות. טענות אלה נדחות על הסף, מהטעם שיש בעניין מעשה בית דין.

30. ער אני לכך כי באופן פורמלי לביא לא היה בעל דין בהליך הראשון, ומשכך על-פניו ההליך הראשון אינו יוצר מעשה בית דין כלפי לביא. עם זאת, כפי שנקבע "אכן, בדרך כלל, זהות הצדדים בשני ההליכים היא תנאי לקיומו של השתק העילה, וזאת מכוח עקרון ההדדיות. ואולם, גם בעל דין שלא היה צד להליך הראשון יהיה מנוע מלשוב ולהתדיין בנושא או בשאלה שהוכרעה בפסק דין חלוט שניתן על ידי בית משפט מוסמך מקום בו מתקיימים בינו לבין מי מבעלי הדין בהתדיינות הראשונה יחסי "קרבה משפטי" [...] "התשובה לשאלה אם צד זר להליך קשור בהכרעה שניתנה במסגרת התדיינות שנטל בה חלק צד קרוב אליו, תיקבע בהתחשב במכלול גורמים. בין יתר השיקולים יובאו בחשבון קירבת האינטרסים בין הצדדים, מידת התועלת שזר להליך הקודם יכול להפיק מפסק-הדין ומידת יכולתו של אותו זר להצטרף להליך" (ראו: ע"א 8444/19 גיבור נ' אזורים בנין (1965) בע"מ, פסקה 25 (26.4.2022)).

31. בענייננו הגעתי למסקנה כי מתקיימים יחסי קרבה משפטית בין נציגות הבית המשותף בהליך הראשון ללביא, וזאת, כאמור, נוכח העובדה שלביא ייצג בפועל את הנציגות. לכך אוסיף שלביא היה מודע לקביעתו של המומחה לפיה יש לחייבו במחצית מעלות תיקון צינור הניקוז, עוד בטרם ניתן פסק דין. על-אף זאת, לביא לא ביקש לחקור את המומחה בשם הנציגות, או להצטרף להליך באופן עצמאי. כללם של דברים: הקביעות שנקבעו בהליך הראשון תקפות גם ביחס ללביא, על-אף שלא לקח חלק בהליך הראשון. נוכח האמור – אני דוחה את טענותיו של לביא לפיהן צינור הניקוז הינו רכוש משותף, מהטעם של מעשה בית דין.

בהחלטה בבקשה לביזיון לא נקבע שאושר קיימו את הוראות פסק הדין



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/198/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

32. כאמור, אושר טוענים כי בהחלטה בבקשה לביזיון "נקבע, באופן שאינו משתמע לשני פנים, כי התיקונים שנדרשו הנתבעים לבצע, אכן בוצעו על פי פסק הדין". למרבה הצער, אין מנוס מלקבוע כי גם האמור בעניין זה אינו נכון.

33. כפי שעמדה על כך כב' המפקחת בהחלטה בבקשה לביזיון, הליך הביזיון אינו הליך רגיל. מדובר בהליך שיורי, אשר יש להפעילו במשורה ובמקרים חריגים בלבד (ראו: סעיפים 8-11 להחלטת הביזיון). בנסיבות אלה, וכן נוכח הצהרת התובעים לפיה "כרגע הנזילה נפסקה", החליטה כב' המפקחת להסתפק בהצהרות בעלי המקצוע מטעמם של אושר, לפיהן העבודות שנדרשו לביצוע בוצעו על-ידם, ולסיים בכך את הדיון בבקשה לביזיון. עם זאת, כב' המפקחת הבהירה כי אין בכך כדי לחסום את התובעים מהעלאת נוספת של טענתם בנוגע לרטיבות. כך, במסגרת סעיף 13 להחלטת הביזיון קבעה כב' המפקחת ש"ככל שיתגלה בעתיד כי הרטיבות נשוא התביעה לא נפתרה פתוחה בפני המבקשים הדלת לפתיחת הליך חדש". כן קבעה כב' המפקחת כי "מן החומר שבפני עולה כי המשיבים ביצעו את רוב התיקונים על פי פסק הדין לאחר הגשת הבקשה דן [...] יחד עם זאת מדובר בתיקונים מורכבים אשר הניבו תגליות חדשות ונדרש בגינם ככל הנראה פרק זמן ארוך יותר". לא זו אף זו. כב' המפקחת אף דחתה את בקשתם של התובעים לחקור את המצהירים מטעמם של אושר, ואף חייבה את אושר בהוצאות התובעים בקשר עם בקשת הביזיון בסך של 6,000 ש"ח, על-אף שהבקשה נדחתה.

34. על-אף הדברים הברורים, לפיהם ההחלטה בבקשת הביזיון התקבלה בהקשר המצומצם של הכרעה בבקשה לביזיון, ועל-אף שנקבע בה בצורה ברורה כי אין בכך כדי לחסום את התובעים מלהעלות את טענותיהם בהליך נוסף, ועל-אף שאין בהחלטה זו כל הכרעה בדבר טיב ביצוע העבודות, אושר ביקשו להסתמך על החלטה זו על-מנת להביא לדחיית התביעה. לא זו אף זו. במהלך חקירתו נשאל המומחה על-ידי בא-כוח אושר האם הוא מודע לכך שבהחלטת הביזיון נקבע שכל העבודות שנדרשו בוצעו (ראו: פרוטוקול הדיון מיום 7.10.2024, עמוד 2 שורה 2), וזאת על-אף שבהחלטה למנות את המומחה נקבע כי המומחה יחוה דעתו בעניין ביצוע העבודות בהתאם לפסק הדין הראשון. אני סבור כי הצגת השאלה למומחה נעשתה באופן מטעה.

35. אציין, כי לאחר שעיינתי עיין היטב בהחלטה בבקשה לביזיון, בפרוטוקול הדיון שנערך בבקשה לביזיון ביום 22.4.2021 ובכלל הבקשות וההחלטות שהוגשו בהליך הביזיון, אני סבור כי כב' המפקחת ביקשה בהחלטתה להימנע מהכרעה בדבר טיב ביצוע העבודות שנעשו, וזאת נוכח ההצהרה שנעשו עבודות מסוימות, והצהרת התובעים לפיה הרטיבות פסקה. נדמה כי כב' המפקחת סברה כי בנסיבות בהן ייתכן שהבעיה נפתרה בסופו של יום, אין מקום להשתמש



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/198/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בסעד החריג של ביזיון בית משפט, ויש להמתין ולראות האם אכן הבעיה נפתרה, ובמידה ולא על התובעים לפתוח בהליך חדש. למעשה, התובעים הם אלה שפעלו בהתאם להחלטה בבקשה לביזיון, שעה שפתחו בהליך חדש לאחר שהרטיבות נמשכה.

על-אף שנעשו תיקונים בצינור הניקוז, צינור הניקוז עודנו לקוי

36. לטענת אושר ולביא, הם ביצעו את העבודות שנדרשו בצינור הניקוז. בעניין זה נטען כי המומחה בחן את צינור הניקוז בצורה לא מקצועית, וכי הכשלים שנמצאו בצינור הניקוז לאחר העבודות שבוצעו בו, ברזלים שעוברים מצד אחד של הצינור לצד השני, אינם הסיבה לרטיבות בחניית התובעים. ראייה לכך היא שהברזלים נמצא במקום גבוה בו לא נמצאה רטיבות. אני סבור כי אין ממש בטענות אושר בעניין זה, ובוודאי שאין בהן כדי לסתור את חוות דעתו של המומחה. במהלך חקירתו של המומחה שאל בא כוחם של אושר את המומחה על בדיקתו את צינור הניקוז. תשובתו של המומחה הייתה כדלקמן:

"בחוות הדעת הראשונה בחנו את הצינור, הכנסנו עמוד מים, פקקנו את הצינור, מילאנו עמוד מים. המים ירדו לחלק התחתון ונצברים. זהו. היום עשינו בדיקות יותר עמוקות, אתם ביצעתם תיקונים לכאורה, ואתה אומר עכשיו זה נכשל. לא ביצעתם בהתאם להנחיות שלי. אחת מהביקורות של אנשי האיטום זה סיב אופטי, והם מציגים לי תקין או לא תקין. אצלכם לא הציגו את זה [...] בבדיקה הקודמת רק בחנתי האם הצינור תקין ומצאתי שהוא אינו תקין. לא עברתי בתוך הצינור ובדקתי מה מקור הכשל בצינור. היום אנחנו בתיק החדש. בדקתי את הצינור אחרי שנטען שנעשה שם תיקון וראיתי שיש שם ממצאים לא תקינים בעליל דוגמת ברזלים שעוברים מצד לצד [...] הכשל נשאר באותו מקום. בית המשפט נתן לי הנחיה להגיע למקום וראיתי החמרה. אם עשו משהו כנראה עשוהו שלא כדן [...] הרטיבות הייתה כל הזמן באותו מקום. הרטיבות לא בדיוק במרכז. קשה לזהות את זה בצורה כזו כי מים זורמים. אני מוצא כשל ואתה מתעקש על זה שהוא ביצע באופן תקין את העבודה, זה לא תקין כי יש צילום".

37. הוה אומר: בבדיקה הראשונה היה צריך לבדוק האם יש כשל בצינור הניקוז, ומשכך לא נערכו בדיקות נוספות לאחר שהוכח שישנו כשל. כעת, לאחר שנטען שצינור הניקוז תקין, היה מקום לבחון באופן מדויק האם אכן נעשה תיקון שתיקן את הליקוי. בבדיקה הראתה כי ככל שנעשה תיקון הוא נעשה באופן לא תקין, שכן צינור הניקוז, בפועל, היה מחורר. אכן החורים בצינור הניקוז אינם נמצאים סמוך למוקד הרטיבות בחניית התובעים, אולם בשל העובדה שמים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/198/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

זורמים, אין בעובדה שישנו מרחק בין מיקום הליקוי לרטיבות, כדי לפסול את האפשרות שמים נזלו מהליקוי אל מקום הרטיבות.

38. אני סבור כי תשובותיו של המומחה בעניין זה מספקות. אוסיף ואומר כי במהלך חקירתו המומחה הותיר עליי רושם חיובי ביותר. על-אף שבא כוח אושר ניסה להקשות עליו, המומחה השיב באופן יסודי ומעמיק לשאלות, הסביר באופן ממצה מדוע נקט בפעולות אותן נקט, והצליח להצדיק את המסקנות אליהן הגיע בחוות דעתו. נוכח האמור, אני דוחה את טענות אושר בעניין העבודות שבוצעו בצינור הניקוז, ומקבל את קביעותיו של המומחה בעניין זה.

נושאים נוספים שצריכים הכרעה

39. **העבודות בחדר הרחצה שבדירת לביא.** בניגוד לשאר הנושאים אליהם התייחסה חוות דעתו של המומחה בהליך שלפניי, ההתייחסות לעבודות האיטום בדירת לביא לא נכללו בחוות הדעת הקודמת, ובהתאם לכך גם לא ניתן כל סעד אופרטיבי בעניין בפסק הדין הראשון. בהינתן שהסעד שהתבקש על-ידי התובעים בהליך שלפניי הוא להורות לנתבעים לבצע "תיקון חוזר, של כל הליקויים בדירתם, בשטח המשותף ובחניית דירתם של התובעים, כפי שקבעה בפסק הדין", אני קובע כי סעד זה לא נדרש בכתב התביעה ובהתאם לכך לא יינתן צו בעניין זה. אין בכך כדי לחסום את הצדדים מלהעלות טענות בעניין זה במסגרת הליך עתידי.

40. **חלוקת האחריות בין אושר ללביא.** אושר ישאו בעלות תיקון פיר האוורור; בעלות תיקון צינור הניקוז ישאו אושר ולביא בחלקים שווים; בעלות תיקון הנזקים בחניית התובעים ישאו אושר ב-75% ולביא ב-25%. חלוקה זו נובעת מכך שבהתאם לחוות הדעת הגורמים העיקריים לרטיבות בחניית התובעים הם פיר האוורור וצינור הניקוז. בהיעדר קביעה אחרת אני מחלק את האחריות בין גורמים אלה בחלקים שווים. מכיוון שהאחריות של אושר היא לפיר האוורור ולמחצית מצינור הניקוז, והאחריות של לביא היא למחצית מצינור הניקוז, האחריות לנזקים בחניית התובעים מתחלקת לפי מפתח של 1:3 לטובת לביא.

41. **דרישת התובעים למינוי מפקח לעבודות.** בהינתן שאושר נמנעו מלבצע את העבודות שנקבעו בפסק הדין הראשון, ועל-מנת להימנע ממצב בו עבודות תבוצענה פעם נוספת שלא בהתאם להוראות פסק הדין, אני ממנה את המומחה למפקח על ביצוע העבודות. המומחה ינקוב את שכרו, אולם שכרו לא יעלה על 12.5% מעלות הפרויקט, בתוספת מע"מ.

42. **פיצויים עונשיים.** פיצויים אלה חורגים מהסמכות שהוקנתה למפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים, בהתאם להוראות סעיף 72 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, משכך התביעה בעניין זה נמחקת מחוסר סמכות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/198/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

43. **הוצאות משפט.** נוכח המסקנה אליה הגעתי, ולאחר ששקלתי את השיקולים שנקבעו בפסיקה בעניין זה, אני קובע כי אושר ישאו בהוצאות המשפט של התובעים במלואן בסך של 17,306.5 ש"ח, בגין הרכיבים הבאים: שכ"ט עו"ד בסך של 5,850 ש"ח, תשלום לבודק מטעם התובעים בסך של 1,400 ש"ח, תשלום אגרת בית משפט בסך של 755 ש"ח (ולא 756, כפי שנרשם בטעות), תשלום חלקם של התובעים למומחה בסך של 3,217.5 ש"ח, תשלום למכון התקנים בסך של 585 ש"ח, ותשלום לבודק מרום-בניין בסך של 5,499 ש"ח). אציין כי אושר לא חלקו על רכיב כלשהו מרכיבים אלה.

קביעות אופרטיביות

44. ניתן בזה צו עשה לאושר, אשר מורה להם לבצע את מלוא העבודות והתיקונים האמורים בחוות הדעת באופן הבא: אושר יבצעו את מלוא העבודות והתיקונים, וכן את הבדיקות הנדרשות לאחריהם, כמפורט לעיל בפסקאות 13.א.-13.ג. בתוך 45 ימים מיום המצאת פסק הדין אליהם; אושר יתקנו את הליקויים בחניית התובעים, וישיבו את מצבה הפיזי לקדמותו, כמפורט בפסקה 13.ה., וזאת בתוך 30 ימים מיום סיום העבודות המפורטות בפסקאות 13.א.-13.ג. וקבלת תוצאות תקינות בבדיקות הנדרשות כאמור.

45. חלוקת העלויות בין הנתבעים: אושר ישאו בעלות מלאה של ביצוע העבודות בדירתם ובפיר האוויר, במחצית מעלות ביצוע העבודות בצינור הניקוז, וב-75% מעלות ביצוע העבודות בחניית התובעים; לביא ישא במחצית מעלות ביצוע העבודות בצינור הניקוז, וב-25% מעלות ביצוע העבודות בחניית התובעים. יובהר כי האחריות על ביצוע העבודות מוטלת על אושר לבדם, והחלוקה האמורה נוגעת רק לעניין התשלום. במידה ואושר ישאו בעצמם במלוא התשלום, לביא יחוייב להעביר להם את חלקו בעבודות בתוך שבועיים ממועד הדרישה, ובכפוף לכך שלדרישה תצורף אסמכתא בדבר ביצוע התשלום.

46. כלל העבודות שצוינו לעיל יבוצעו על-ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב. הנתבעים ימציאו אישור בכתב מטעם בעל המקצוע בדבר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירתם וברכוש המשותף וכן בחניית התובעים. כמו כן, על הנתבעים לתעד באמצעות צילומים את כל שלבי ביצוע העבודות והבדיקות וכן לשמר את התיעוד וממצאי הבדיקות למשך 7 שנים, שאם לא כן, ייחשבו כמי שהפרו את פסק הדין.

47. המומחה ימונה למפקח על ביצוע העבודות, ולאחר השלמתן ינפיק דו"ח לצדדים לפיו העבודות השולמו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/198/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

48. אושר ישלמו לתובעים את הוצאות המשפט בסך כולל של 17,306.5 ש"ח. סכום זה ישולם לתובעים בתוך 30 ימים מיום המצאת פסק הדין לאושר, שאם לא כן ישא ריבית פיגורים לפי סעיף 5(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 מיום מתן פסק הדין ועד ליום מלוא התשלום בפועל.

ניתן היום, ו' טבת תשפ"ה (06 ינואר 2025) בהיעדר הצדדים.


ברק ליפשיץ
מפקח על רישום מקרקעין